

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

ג א מיי פטין מהל' מכירה הל' ה טוש"ע ח"מ סי' רלב סעיף כג: ד ב ג מיי פ"ב מהל' חובל ומזיק הלכה כ כפי' המוס' בשם י"מ סמג עשין קו טוש"ע ח"מ סומן מד:

מוסף רש"י

ואי ליכא לאשתלומי מיניה. דליכא מעת מציית למוכר לאשתלומי לוקח מיניה דמוכר, אמאי אמר רב היי זה מקח טעות ויחזיר השור, ליעבב מוכר עלמא בזוי (ושב"ס ב"ב צב:), דאמרי אנשיי בריי. מקרא נפקא לן בס"ק (ט), דלמך רב הונא או כסף או מיטב שדה, ולרב כסף או מיטב ולרב פפא ולרב הונא צריה דרב יהושע כל מיילי מיטב הוא ובשכיר אפי' לית ליה זוזי אמרינן ליה זיל טרח ואיימי שוותן פארי אפרע דמוכח צבית (שם), ממרי רשוותך. מוכר רשוותך, האש אשר אתה נושא בו (ב"ב שם), פארי אפרע, אפילו נתן לך סוכן קבלם (ב"ב שם) סוכן כשוותן (ב"ב שם), דאיכא לאשתלומי מוכר, דלויכא מעת מציית למוכר לאשתלומי לוקח מיניה (שם), יוש בארובה, ורובא, דשוותן לרדא זניי (שם באיסורא, כגון משע מציית מוכרות בשך שטות והאמת מוכרת בשך נכילה, דלמרינן כגנאף הלך אחר הדוב (שם), בממונא לא אוליגן בחר רבא, אלא אחר העומק אם יש לו שום טענה (שם) לא אמרינן נתר רונא זיל ולחרישה קנאו ויהי מקח טעות, אלא אמר המוילא מחבירו עליו הראיה ויכול למר לו להשיע מכתתו לך (ועי' פ"ג שם) מי בעל דברים, הוא (גיטין סח:), שוותו בד יד, יגיש ראיה אליהם, עליו להביא עדים לנכר את הספק, ודלויייתא הוא (גיטין סח:), שאינן נוקקין אלא לתובע תחלה, כגון המובע את חבירו לדון שהלווה ואינו משלם וזה טעמו משכן היה לי צידך ותתקלקל או אחד, נוקקין תמלה ציד לתביעת המובע עד שיהא ממונו צידו ואחר כך נוקקין לדון המשכון (סנהדרין לז:),

מו:

ה"ג. אי דליכא לאשתלומי מיניה לשקול מורא בזוי לא צריכא דאיכא לאשתלומי מיניה ואית דגרסי אי דליתא להני זוזי משמע שאם אין אותן מעות בעין שנתן לוקח למוכר אפי' אית ליה זוזי אחריני לא יהיב ליה זוזי ואין נראה לר"מ מאחר שמקח טעות הוא סברא הוא שדינו כדין צ"ח וב"ח אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקוי בשאר מיילי דמוכח בהכותב (כתובות דף פו, ו)שם) כההוא דקלאמר מולה מעותיו בנכרי הוה ואור"ת שיש ג' דינים לצ"ח ולנזקין ולשכיר דבעל חוב אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקוי בשאר מיילי כפ"י ואי לית ליה זוזי לא מצי א"ל זיל טרח וזניי ואיימי זוזי דמוכח בהכותב והכא בשמעתינ דקלאמר ממרי רשוותך פארי אפרע ונוקין אפי' אית ליה זוזי מצי לסלקוי בצרעא לרב הונא דלמך בפ"ק (דף טו.) או כסף או מיטב ולרב פפא ולרב הונא צריה דרב יהושע כל מיילי מיטב הוא ובשכיר אפי' לית ליה זוזי אמרינן ליה זיל טרח ואיימי שוותן פארי אפרע דמוכח צבית (והעל"ה) (ב"מ דף ק"ח):

שאיין נוקקין אלא לתובע תחילה. פ"ה כגון ראוֹנן מוצע לשמעון מנה שהלווה ושמעון משיבו תפסת משלי החזר לי מה שתפסת או משכון היה צידך ונפתח מדמיו שנשתמשת צו בתחילה נוקקין לטענת ראוֹנן ומוציאין לו המנה משמעון ואח"כ נוקקין לשמעון לדון על דבר התפיסה והמשכון והשתא ל"ל לפ"ה דמייירי כגון שיש לראוֹנן שטר על המנה דאי לאו הכי נאמן שמעון אפי' יש עדים לראוֹנן דהמלוה את חבירו צעדים אין צריך לפורעו צעדים וא"ת היכי דמי אי יש לשמעון עדים מוכנים או טוען שצידא עדים מוך ל' יום שתפס ראוֹנן משלו למה יגבה ראוֹנן תחילה והלא אם שאל ל' יום לפרוע חובו נותנים לו שהוא זמן צ"ד ואם שמעון אומר שצידא עדים שלו לאחר ל' יום אפי' בלא קרא נמי לא היינו שומעין לו ואפי' זילו נכסיה דלטו אם אומר שלאחר שנה או שנתיים יציא עדים מי שומעים ליה

כלל וי"ל כגון דשמעון אומר פלוני ופלוני צעעת מעשה היו יודעים שכדברי כן הוא ואנו יודעים שהוא אומר אמת צוה שהיו צעעת המעשה ואי לאו קרא ה"א שראוי להמתין להם אפי' סופן לצא לזמן מרובה וי"מ כגון שזה תובע שחבל צו ושמעון אומר יש לי שאר תביעות עליו ומגבינן לראוֹנן דמי חבלתו אע"פ ששמעון אומר שהיום או למחר יציא עדים ואין מממנין לו כלל דקי"ל בהחובל (לקמן דף סג.)^[א] דאין נותנין זמן לחבלות ויותר משמע לפרש לענין חבלה מלענין מלוה מדמייתי עליה קרא דאשרו חמונן בפרק אחד

דיני ממונות (סנהדרין דף נה, ו)שם)^[ב]:

ורביע נוק אחד משמונה בנוק. תימה היאך משה הולד לפרה פשיטא שלא עשה הולד נוק כמו הפרה דלטו אם יש לו לאחד ט' חלקים ולאחד חלק אחד מי ישלם זה כמו זה כאילו היתה חזיה שלו והא תניא בהדיא בפרק ארבעה וחמשה (לעיל דף לו.) האחרון נוטל מנה ושלפניו [חמשים זוז ושינים] הראשונים דינר זהב משמע שכל אחד מפסיד כפי מה שיש לו ומפרש ריב"א דכולה מלתא נקט לסימנא בעלמא כאילו הולד עשה חצי נוק אבל לעולם לא משלם אלא רביע נוקו שאם הפרה שוה שמונים זוז בלא הולד ועם הולד מנה וחצי כל נוק שעשתה מנה כגון שגנחה שור שוה מאתים ונמנא חלק חמישיית לולד ואם היה ודאי שותף היה נוטל הפרה עם הולד ועכשיו שהוא ספק נוטל חצי הולד שהוא עשר זוז שהוא רביע נוקו של ולד:

גלית אדעתידך דשותפא אית ל'. ומאחר שהודה שיש לו שותף לא ישלם רק חצי התשלומין ואידך פלגא לא משלם כולו בעל הולד דשמא ילדה ואח"כ גנחה וחולקין ואפי' לר' נתן דלמך (לקמן דף נג.) כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי מודה הכא דעד כאן לא קאמר רבי נתן אלא בשור תם שדחף את חבירו לצור שבעל השור אין לחייבו אלא רביע אע"פ שודאי הויק לפיכך משתלם כל השאר מבעל הדור כיון שהדור הרגו לשור אבל כאן שאם הולד צמעי אמו צעעת נגיחה יש לו להחייב בתשלומין אין לחייב הפרה תשלומין שהם על הולד לשלם אם נגח:

מידע ידעי דשותפות אית ל'. פי' שיש לנו להעמיד הפרה בחזקת גופה דלמרינן המע"ה הלכך לא משלם בעל הפרה אלא רביע כאילו ודאי אית ליה שותפי ומיהו

להוציא ממון מיד בעל הולד אין מועלת חזקה הלכך לא משלם בעל הולד אלא אחד משמינית נוק ואידך אחד משמינית נוק מפסיד וה"ו אשכחן כההוא דהמחליף פרה בחמור דמוקי כהשואל (ב"מ דף ק. ו)שם)^[א] כסומכוס ולא אמרינן אוקי אחזקתיה והשתא הוא דילדה

להוציא ממון מחזקת מרה קמא וקשה לר"י דבפרק השואל (שם דף קז: ו)שם)^[א] תנן זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו גבי

שאלה היום ושכרה למחר ומוקמא לה כסומכוס ואמאי לא אמרינן אוקמיה אחזקתה והשתא היא דתמה להעמיד הממון ציד השואל

ויפטר מלשלם ואור"י דשמא יחלוקו לאו אשאלה היום ושכרה למחר קאי אלא אשאל אחת ושכר אחת:

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

על דברים. תובע: שאין נוקקין אלא לתובע תחילה. כגון ראוֹנן מוצע משמעון מנה שהלווה ושמעון משיבו תפסת משלי החזר לי מה שתפסת או משכון היה צידך ונפתח מדמיו שנשתמשת צו בתחילה נוקקין לטענת ראוֹנן ומוציאים לו

המנה משמעון ואחר כך נוקקין לו לטענת שמעון לדון על דבר התפיסה והמשכון: דקא זילי נכסי. שיש כאן תגרין שיקנויה צדמים יקרים ומחר ילכו להם. אי נמי שקרקעותיו זלות ע"י תביעה זו שרואין אותה דחוק ואם יוציאו לו תפיסתו או משכנו ימכרו וישלם לו מהן: חצי נוק ורביע נוק. הרי כל הנזק חסר רביע ואמאי הא חס הוא ופלגא נוקא הוא דצעי שלומי ותו לא והאי כל נוקא נכי רבעא דמחייבת ליה לשלומי מאי עבידמיה: **אמר אביי חצי נוק**. דקמני היינו חצי תשלומין שישנו על הפרה אם אין ולד דהא איחי משלמת ח"נ השתא משלם רבעא משום דאית ליה שותפות וכדמפרש ואזיל וולד דאיניש אחרינא הוא: **ורביע נוק**. דקמני אולד רביע חצי נוק שהיה חייב אם הוא לצדו נגח דהיינו אחד משמנה בנזק כדמפרש טעמא ואי פרה וולד כו': דפרה דחד וולד דחד. כגון שמכר לו פרה חוץ מעוברת: דא"ל בעל הפרה: **גליס אדעפיך דשופאף איס** לי. ורבעא דנוקא הוא דמחייבנא לך ובעל ולד אמר ליה אי ודאי עס ולד נגחה הואי אלא שופאף ומחייבנא לך רבעא דנוקא השתא דמספקא לך שמינית משתלמת מינאי: ליתא

דבעי שלומי כולי נוקא נכי רבעא מאי עבידתיה אמר אביי חצי נוק אחד מארבעה בנזק ורביע נזק אחד משמנה בנזק ואי פרה וולד דחד ניגהו ה"נ דמצי א"ל לבעל פרה ממה נפשך חצי נזק הב לי אלא לא צריכא דפרה דחד וולד דחד ואי דקדים תבעיה לבעל פרה תחלה הכי נמי דאמר ליה לבעל פרה דידך אויאתן הב לי ראיה דאית לך שותפי אלא דקדים תבעיה לבעל ולד תחלה דאמר ליה גלית אדעתך דשותפא אית לי איכא דאמרי אף על גב דקדים תבעיה לבעל פרה תחלה מצי מדחי ליה דאמר ליה מידע ידעי^[א] (אנא) דשותפא אית לי אמר רבא אטו אחד מארבעה בנזק ואחד משמנה בנזק קתני חצי נוק ורביע נוק קתני אלא אמר רבא לעולם בפרה וולד דחד והכי קאמרינן איתה לפרה משתלם חצי נזק מפרה

דבאי ליכא לאשתלומי מיניה לשקול מורא בזוי לא צריכא דאיכא לאשתלומי מיניה ואית דגרסי אי דליתא להני זוזי משמע שאם אין אותן מעות בעין שנתן לוקח למוכר אפי' אית ליה זוזי אחריני לא יהיב ליה זוזי ואין נראה לר"מ מאחר שמקח טעות הוא סברא הוא שדינו כדין צ"ח וב"ח אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקוי בשאר מיילי דמוכח בהכותב (כתובות דף פו, ו)שם) כההוא דקלאמר מולה מעותיו בנכרי הוה ואור"ת שיש ג' דינים לצ"ח ולנזקין ולשכיר דבעל חוב אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקוי בשאר מיילי כפ"י ואי לית ליה זוזי לא מצי א"ל זיל טרח וזניי ואיימי זוזי דמוכח בהכותב והכא בשמעתינ דקלאמר ממרי רשוותך פארי אפרע ונוקין אפי' אית ליה זוזי מצי לסלקוי בצרעא לרב הונא דלמך בפ"ק (דף טו.) או כסף או מיטב ולרב פפא ולרב הונא צריה דרב יהושע כל מיילי מיטב הוא ובשכיר אפי' לית ליה זוזי אמרינן ליה זיל טרח ואיימי שוותן פארי אפרע דמוכח צבית (והעל"ה) (ב"מ דף ק"ח):

כלל וי"ל כגון דשמעון אומר פלוני ופלוני צעעת מעשה היו יודעים שכדברי כן הוא ואנו יודעים שהוא אומר אמת צוה שהיו צעעת המעשה ואי לאו קרא ה"א שראוי להמתין להם אפי' סופן לצא לזמן מרובה וי"מ כגון שזה תובע שחבל צו ושמעון אומר יש לי שאר תביעות עליו ומגבינן לראוֹנן דמי חבלתו אע"פ ששמעון אומר שהיום או למחר יציא עדים ואין מממנין לו כלל דקי"ל בהחובל (לקמן דף סג.)^[א] דאין נותנין זמן לחבלות ויותר משמע לפרש לענין חבלה מלענין מלוה מדמייתי עליה קרא דאשרו חמונן בפרק אחד

דיני ממונות (סנהדרין דף נה, ו)שם)^[ב]:

ורביע נוק אחד משמונה בנוק. תימה היאך משה הולד לפרה פשיטא שלא עשה הולד נוק כמו הפרה דלטו אם יש לו לאחד ט' חלקים ולאחד חלק אחד מי ישלם זה כמו זה כאילו היתה חזיה שלו והא תניא בהדיא בפרק ארבעה וחמשה (לעיל דף לו.) האחרון נוטל מנה ושלפניו [חמשים זוז ושינים] הראשונים דינר זהב משמע שכל אחד מפסיד כפי מה שיש לו ומפרש ריב"א דכולה מלתא נקט לסימנא בעלמא כאילו הולד עשה חצי נוק אבל לעולם לא משלם אלא רביע נוקו שאם הפרה שוה שמונים זוז בלא הולד ועם הולד מנה וחצי כל נוק שעשתה מנה כגון שגנחה שור שוה מאתים ונמנא חלק חמישיית לולד ואם היה ודאי שותף היה נוטל הפרה עם הולד ועכשיו שהוא ספק נוטל חצי הולד שהוא עשר זוז שהוא רביע נוקו של ולד:

גלית אדעתידך דשותפא אית ל'. ומאחר שהודה שיש לו שותף לא ישלם רק חצי התשלומין ואידך פלגא לא משלם כולו בעל הולד דשמא ילדה ואח"כ גנחה וחולקין ואפי' לר' נתן דלמך (לקמן דף נג.) כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי מודה הכא דעד כאן לא קאמר רבי נתן אלא בשור תם שדחף את חבירו לצור שבעל השור אין לחייבו אלא רביע אע"פ שודאי הויק לפיכך משתלם כל השאר מבעל הדור כיון שהדור הרגו לשור אבל כאן שאם הולד צמעי אמו צעעת נגיחה יש לו להחייב בתשלומין אין לחייב הפרה תשלומין שהם על הולד לשלם אם נגח:

מידע ידעי דשותפות אית ל'. פי' שיש לנו להעמיד הפרה בחזקת גופה דלמרינן המע"ה הלכך לא משלם בעל הפרה אלא רביע כאילו ודאי אית ליה שותפי ומיהו

להוציא ממון מיד בעל הולד אין מועלת חזקה הלכך לא משלם בעל הולד אלא אחד משמינית נוק ואידך אחד משמינית נוק מפסיד וה"ו אשכחן כההוא דהמחליף פרה בחמור דמוקי כהשואל (ב"מ דף ק. ו)שם)^[א] כסומכוס ולא אמרינן אוקי אחזקתיה והשתא הוא דילדה

להוציא ממון מחזקת מרה קמא וקשה לר"י דבפרק השואל (שם דף קז: ו)שם)^[א] תנן זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו גבי

שאלה היום ושכרה למחר ומוקמא לה כסומכוס ואמאי לא אמרינן אוקמיה אחזקתה והשתא היא דתמה להעמיד הממון ציד השואל

ויפטר מלשלם ואור"י דשמא יחלוקו לאו אשאלה היום ושכרה למחר קאי אלא אשאל אחת ושכר אחת:

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

על דברים. תובע: שאין נוקקין אלא לתובע תחילה. כגון ראוֹנן מוצע משמעון מנה שהלווה ושמעון משיבו תפסת משלי החזר לי מה שתפסת או משכון היה צידך ונפתח מדמיו שנשתמשת צו בתחילה נוקקין לטענת ראוֹנן ומוציאים לו

המנה משמעון ואחר כך נוקקין לו לטענת שמעון לדון על דבר התפיסה והמשכון: דקא זילי נכסי. שיש כאן תגרין שיקנויה צדמים יקרים ומחר ילכו להם. אי נמי שקרקעותיו זלות ע"י תביעה זו שרואין אותה דחוק ואם יוציאו לו תפיסתו או משכנו ימכרו וישלם לו מהן: חצי נוק ורביע נוק. הרי כל הנזק חסר רביע ואמאי הא חס הוא ופלגא נוקא הוא דצעי שלומי ותו לא והאי כל נוקא נכי רבעא דמחייבת ליה לשלומי מאי עבידמיה: **אמר אביי חצי נוק**. דקמני היינו חצי תשלומין שישנו על הפרה אם אין ולד דהא איחי משלמת ח"נ השתא משלם רבעא משום דאית ליה שותפות וכדמפרש ואזיל וולד דאיניש אחרינא הוא: **ורביע נוק**. דקמני אולד רביע חצי נוק שהיה חייב אם הוא לצדו נגח דהיינו אחד משמנה בנזק כדמפרש טעמא ואי פרה וולד כו': דפרה דחד וולד דחד. כגון שמכר לו פרה חוץ מעוברת: דא"ל בעל הפרה: **גליס אדעפיך דשופאף איס** לי. ורבעא דנוקא הוא דמחייבנא לך ובעל ולד אמר ליה אי ודאי עס ולד נגחה הואי אלא שופאף ומחייבנא לך רבעא דנוקא השתא דמספקא לך שמינית משתלמת מינאי: ליתא

דבעי שלומי כולי נוקא נכי רבעא מאי עבידתיה אמר אביי חצי נוק אחד מארבעה בנזק ורביע נזק אחד משמנה בנזק ואי פרה וולד דחד ניגהו ה"נ דמצי א"ל לבעל פרה ממה נפשך חצי נזק הב לי אלא לא צריכא דפרה דחד וולד דחד ואי דקדים תבעיה לבעל פרה תחלה הכי נמי דאמר ליה לבעל פרה דידך אויאתן הב לי ראיה דאית לך שותפי אלא דקדים תבעיה לבעל ולד תחלה דאמר ליה גלית אדעתך דשותפא אית לי איכא דאמרי אף על גב דקדים תבעיה לבעל פרה תחלה מצי מדחי ליה דאמר ליה מידע ידעי^[א] (אנא) דשותפא אית לי אמר רבא אטו אחד מארבעה בנזק ואחד משמנה בנזק קתני חצי נוק ורביע נוק קתני אלא אמר רבא לעולם בפרה וולד דחד והכי קאמרינן איתה לפרה משתלם חצי נזק מפרה

דבאי ליכא לאשתלומי מיניה לשקול מורא בזוי לא צריכא דאיכא לאשתלומי מיניה ואית דגרסי אי דליתא להני זוזי משמע שאם אין אותן מעות בעין שנתן לוקח למוכר אפי' אית ליה זוזי אחריני לא יהיב ליה זוזי ואין נראה לר"מ מאחר שמקח טעות הוא סברא הוא שדינו כדין צ"ח וב"ח אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקוי בשאר מיילי דמוכח בהכותב (כתובות דף פו, ו)שם) כההוא דקלאמר מולה מעותיו בנכרי הוה ואור"ת שיש ג' דינים לצ"ח ולנזקין ולשכיר דבעל חוב אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקוי בשאר מיילי כפ"י ואי לית ליה זוזי לא מצי א"ל זיל טרח וזניי ואיימי זוזי דמוכח בהכותב והכא בשמעתינ דקלאמר ממרי רשוותך פארי אפרע ונוקין אפי' אית ליה זוזי מצי לסלקוי בצרעא לרב הונא דלמך בפ"ק (דף טו.) או כסף או מיטב ולרב פפא ולרב הונא צריה דרב יהושע כל מיילי מיטב הוא ובשכיר אפי' לית ליה זוזי אמרינן ליה זיל טרח ואיימי שוותן פארי אפרע דמוכח צבית (והעל"ה) (ב"מ דף ק"ח):

כלל וי"ל כגון דשמעון אומר פלוני ופלוני צעעת מעשה היו יודעים שכדברי כן הוא ואנו יודעים שהוא אומר אמת צוה שהיו צעעת המעשה ואי לאו קרא ה"א שראוי להמתין להם אפי' סופן לצא לזמן מרובה וי"מ כגון שזה תובע שחבל צו ושמעון אומר יש לי שאר תביעות עליו ומגבינן לראוֹנן דמי חבלתו אע"פ ששמעון אומר שהיום או למחר יציא עדים ואין מממנין לו כלל דקי"ל בהחובל (לקמן דף סג.)^[א] דאין נותנין זמן לחבלות ויותר משמע לפרש לענין חבלה מלענין מלוה מדמייתי עליה קרא דאשרו חמונן בפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף נה, ו)שם)^[ב]:

ורביע נוק אחד משמונה בנוק. תימה היאך משה הולד לפרה פשיטא שלא עשה הולד נוק כמו הפרה דלטו אם יש לו לאחד ט' חלקים ולאחד חלק אחד מי ישלם זה כמו זה כאילו היתה חזיה שלו והא תניא בהדיא בפרק ארבעה וחמשה (לעיל דף לו.) האחרון נוטל מנה ושלפניו [חמשים זוז ושינים] הראשונים דינר זהב משמע שכל אחד מפסיד כפי מה שיש לו ומפרש ריב"א דכולה מלתא נקט לסימנא בעלמא כאילו הולד עשה חצי נוק אבל לעולם לא משלם אלא רביע נוקו שאם הפרה שוה שמונים זוז בלא הולד ועם הולד מנה וחצי כל נוק שעשתה מנה כגון שגנחה שור שוה מאתים ונמנא חלק חמישיית לולד ואם היה ודאי שותף היה נוטל הפרה עם הולד ועכשיו שהוא ספק נוטל חצי הולד שהוא עשר זוז שהוא רביע נוקו של ולד:

גלית אדעתידך דשותפא אית ל'. ומאחר שהודה שיש לו שותף לא ישלם רק חצי התשלומין ואידך פלגא לא משלם כולו בעל הולד דשמא ילדה ואח"כ גנחה וחולקין ואפי' לר' נתן דלמך (לקמן דף נג.) כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי מודה הכא דעד כאן לא קאמר רבי נתן אלא בשור תם שדחף את חבירו לצור שבעל השור אין לחייבו אלא רביע אע"פ שודאי הויק לפיכך משתלם כל השאר מבעל הדור כיון שהדור הרגו לשור אבל כאן שאם הולד צמעי אמו צעעת נגיחה יש לו להחייב בתשלומין אין לחייב הפרה תשלומין שהם על הולד לשלם אם נגח:

מידע ידעי דשותפות אית ל'. פי' שיש לנו להעמיד הפרה בחזקת גופה דלמרינן המע"ה הלכך לא משלם בעל הפרה אלא רביע כאילו ודאי אית ליה שותפי ומיהו

להוציא ממון מיד בעל הולד אין מועלת חזקה הלכך לא משלם בעל הולד אלא אחד משמינית נוק ואידך אחד משמינית נוק מפסיד וה"ו אשכחן כההוא דהמחליף פרה בחמור דמוקי כהשואל (ב"מ דף ק. ו)שם)^[א] כסומכוס ולא אמרינן אוקי אחזקתיה והשתא הוא דילדה

להוציא ממון מחזקת מרה קמא וקשה לר"י דבפרק השואל (שם דף קז: ו)שם)^[א] תנן זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו גבי

שאלה היום ושכרה למחר ומוקמא לה כסומכוס ואמאי לא אמרינן אוקמיה אחזקתה והשתא היא דתמה להעמיד הממון ציד השואל

ויפטר מלשלם ואור"י דשמא יחלוקו לאו אשאלה היום ושכרה למחר קאי אלא אשאל אחת ושכר אחת:

מסורת הש"ס

א) ב"מ ק"מ. ב"ב נב:
ב) [לעיל כו: ב"ב נב:]:
ג) עיין תוספות שנועם כב:
ד"ה איצטת אימא],
ד) ועי' רש"י סנהדרין לה.
ד"ה ואידך],
ה) רש"ל מ"ו,
ו) רש"ל מ"ו,
ז) ועי' ש"ך ח"מ סומן כ"ד סק"ג מ"ש על דברי תוס' אלו],
ח) נד"ה אשירן],
ט) נד"ה הא],

תורה אור השלם

1. וְאֵל הַזִּקְנִים אָמַר שְׂבו לָנוּ כֹּהֵן עַד אֲשֶׁר נָשׁוּב אֲלֵיכֶם וְהָיָה אֲהָרֹן וְחֹזֵר עִמָּכֶם מִי בַעַל דְּבָרִים יִגֹּשׁ אֶלְהֵם:

שמות כד יד

גליון הש"ס

נב' ואי ליכא לאשתלומי בריי. עיין לעיל דף כ ט"א תוספות ד"ה ואיכא נמי ועיין מהרש"א שם: שם למה לי קרא. כתובות כב ע"א מזה כה ע"א:

רבינו חננאל

שור שנגח את הפרה ונמצא עוברת בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ואם משנגחה ילדה משלם חצי נזק לפרה ורביע לולד, דברי הסומכוס, וחכמי אומי המוציא מחבירו עליו הראייה. וכן פרה שנגחה את השור וכו', [נחצי נזק ורביע נזק מאי עבידתיה פלגא נוקא הוא דבעי שלומין]. ואוקמא רבא בפרה וולד דחד, והכי קאמרינן אי איתא לפרה משתלם חצי נזק מפרה,